

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1310/2531

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายชาญยุทธ สวัสดิ์พรพัลลภ

โจทก์

ห้ามหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นศิริชัย กับ

พวก

จำเลย

นายประมวล ศิริวิชัยไมตรี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 2 มีความประสงค์ขอถอนฎีกา และได้โปรดสั่งให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องหรือวันที่ศาลฎีกา รับคำร้องนี้ด้วยทั้งนี้เพื่อที่จำเลยจะได้มีสิทธิรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาส พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 65)

ระหว่างพิจารณา นายชาญยุทธสวัสดิพรพัลลภ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เชื้อ พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 ลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน

จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก
จำเลย 3 เดือน ให้นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
319/2529 ของศาลนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 20,000 บาท จำเลยที่
1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยที่
1 จำนวน 10,000 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 58)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่
2 นับแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่
2 นับแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

(ประเสริฐ บุญศรี-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ